

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : (주)제인스 파견직원 업무 처리 부적정

관계기관 : (주)제인스

내 용

1. 사안의 개요

제주국제자유도시개발센터(이하 “개발센터”)는 출자회사 업무 지원 등을 위하여 「인사규정」 제30조에 따라 개발센터 직원을 (주)제인스에 파견한 바 있고, (주)제인스에 파견된 개발센터 직원은 (주)제인스 대표이사 또는 사무국장으로 2017년 10월부터 2020년 9월까지 (주)제인스의 신규직원 임금 책정과 관련한 업무를 한 바 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

개발센터 「인사규정」 제33조에 따르면 직원은 법령과 정관 및 개발센터의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다고 되어 있다.

또한, (주)제인스 「보수규정」 제18조제1항에 따르면 연봉산정 및 연봉산정과 관련한 이의신청 등 분쟁을 심의·조정하기 위하여 연봉산정위원회를 둔다고 되어 있고, 같은 조 제2항 3호에 따르면 위원회는 신규채용자의 기본연봉 책정에 관한 사항을 심의 의결한다고 되어 있다.

그리고 (주)제인스 「인사규정」 제17조 제1항에 따르면 채용자의 경력은 이력서와 경력증명서에 의해 평정한다고 되어 있으며, 같은 조 제3항에 따르면 경력평정에 관한 세부기준은 대표이사가 따로 정한다고 되어 있고, (주)제인스 「인사규정시행세칙」 제22조에 따르면 경력직 입사자의 경력은 채용예정 직무와 관련한 경력만을 인정하며, 평정기준은 <별표7>에 따른다고 되어 있고, 같은 규정 <별표7>에 따르면 신규채용자의 기본연봉은 기본연봉 상·하한액 기준표 안에서 경력을 고려하여 연봉산정위원회에서 결정한다고 되어 있으며, <별표 7>은 아래 [표1]의 경력산정 기준표와 같다.

[표1] 경력산정 기준표

경력환산등급		가	채용할 직무와 동일 직무경험을 가진 자		
		나	채용할 직무와 유사 직무경험을 가진 자		
		다	채용할 직무 외의 타 직무에 경험을 가진 자		
구 분		100%	80%	50%	비 고
공 직	공무원	가	나	다	계약직 80%
	군무원	가		나	
공 공 기 관	공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관	가	나	다	계약직 80%
	정부인정 협/단체/위원회		가	나	계약직 80%
	공공기관 객원 연구원 등		가	나	연말정산서
	국제 공공기구 등	가	나	다	
기 업	외감기업(기능직, 고용직 제외)	가	나	다	계약직 80%
	비외감기업(기능직, 고용직 제외)		가	나	계약직 80%
	전문기관(연구소, 로펌, 회계법인)	가	나	다	전문직종중사
	관련 산업분야 특수경력	가	나	다	
	주식회사(자경영)		가		
교 육	전임강사 이상(전문대 이상)	가			
	초중고 전임 교사	가			
	초중고 기간제교사		가		
	시간강사(전문대 이상)		가		
	대학조교(석박사 2, 3년 제외 경력)		가		
	일반 사설학원 강사(증명확인)			가	전일근무시
시민단체	시민단체			가	연말정산서
기 타	기능직, 고용직(운전 시설관리 등) 경력			가	
	일용직, 연구보조원 경력			가	
자격증	변호사, 회계사, 기술사	2년 인정			
	세무사	1년 인정			
학 력	석사	채용분야 관련 전공자의 경우	2년 인정		수료 미인정
	박사		3년 인정		
	박사수료		2.5년 인정		

☐ 경력인정기간 계산방법

- 동일 기간 내 경력이 중복되는 경우 유리한 1개 경력만 인정함
- 경력인정기간의 산출은 경력산정 기준표 환산율을 적용하여 산출하되 월미만 단수는 이를 절사함
- 기업·단체 등의 도산, 해체 등의 사유로 서류에 의한 증명이 불가능한 경력은 원칙적으로 이를 인정하지 아니함
- 학력은 최종학력만 인정하되, 학위취득 기간 동안 업무경력 등 중복 시 해당 업무경력기간에서 학위경력을 감하여 산정함
- 제인스에서 파견 기간제직원으로 근무 경력이 있는 경우에는 100% 인정함

☐ 기본급 확정

신규채용자의 기본연봉은 별표1에서 정한 기본연봉 상·하한액 기준표 안에서 경력을 고려하여 연봉산정위원회에서 결정

그러므로 (주)제인스에 파견된 직원이 사무국장 또는 대표이사로서 근무할 때에는 (주)제인스의 신규채용자에 대한 기본연봉을 책정 시 「인사규정시행세칙」 제22조 <별표7>의 경력산정 기준표를 기준으로 경력을 평정하여 경력에 따라 기본연봉을 책정하는지 검토하는 등 관리 업무를 충실히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, 2017년 10월부터 2020년 9월까지 (주)제인스의 신규직원 기본연봉 책정 업무 담당자는 「인사규정시행세칙」 제22조 별표7에 따른 [표1] 경력산정 기준표와 아래 [표2]⁸⁾를 참고하여 총 135명의 신규직원 기본연봉 책정(안)을 사무국장 및 대표이사의 검토를 거쳐 연봉산정위원회에 상정하였고, 연봉산정위원회는 (주)제인스 「보수규정」 제18조제2항에 따라 해당 안건을 심의·의결하였다.

[표2] 연봉산정표

(단위: 년, 천원)

밴드(경력)	6급	5급	4급	3급	2급	1급
0	28,000	33,000	41,000	48,000	60,500	65,000
1	28,815	34,078	42,184	49,553	61,816	66,316
2	29,630	35,156	43,368	51,106	63,132	67,632
3	30,445	36,234	44,552	52,659	64,448	68,948
4	31,260	37,312	45,736	54,212	65,764	70,264
5	32,075	38,390	46,920	55,765	67,080	71,580
6	32,890	39,468	48,104	57,318	68,396	72,896
7	33,705	40,546	49,288	58,871	69,712	74,212
8	34,520	41,624	50,472	60,424	71,028	75,528
9	35,335	42,702	51,656	61,977	72,344	76,844
10	36,150	43,780	52,840	63,530	73,660	78,160
11	36,965	44,858	54,024	65,083	74,976	79,476
12	37,780	45,936	55,208	66,636	76,292	80,792
13	38,595	47,014	56,392	68,189	77,608	82,108
14	39,410	48,092	57,576	69,742	78,924	83,424
15	40,225	49,170	58,760	71,295	80,240	84,740
16	41,040	50,248	59,944	72,848	81,556	86,056
17	41,855	51,326	61,128	74,401	82,872	87,372
18	42,670	52,404	62,312	75,954	84,188	88,688
19	43,500	53,500	63,500	77,500	85,500	90,000

8) 규정에 별도로 정하지 않고, 보수담당자가 신규 채용자 연봉 책정의 기준으로 쓰는 참고 자료

그런데, (주)제인스에 파견되어 사무국장 및 대표이사로 근무한 개발센터 소속 직원은 위 2017년 10월부터 2020년 9월 기간 동안 신규직원 기본연봉 책정(안)을 검토했음에도 불구하고 아래 [표3]과 같이 10명에 대한 기본연봉을 [표1]의 경력기준 산정표와 [표2] 연봉산정표를 적용하지 않고 책정되었다.

[표3] 연봉산정표를 적용하지 않은 연봉 책정 현황

(단위 : 년, 천원)

위원회 개최월	채용직급	신규채용자	경력	책정연봉	<표1>에 따른 연봉	차액
2017년 10월	5급	갑	9.3	42,000	42,702	△702
	6급	을	2.2	30,000	29,630	370
	6급	병	6.8	34,000	32,890	1,110
2017년 12월	4급	정	14.5	62,000	57,576	4,424
2018년 01월	6급	무	3.2	33,000	30,445	2,555
	6급	기	7.9	34,520	33,705	815
2018년 02월	4급	경	18.4	62,300	62,312	△12
	4급	신	13.4	60,000	56,392	3,608
	6급	임	6.5	32,890	32,875	15
2018년 10월	5급	계	8.7	50,000	41,624	8,376

특히, 위 10명 중 동일 직급, 동일 경력의 신규직원 간 책정한 기본연봉을 비교한 내역을 살펴보면 다음과 같은 사항이 확인되었다.

특히, 위 10명 중 동일 직급, 동일 경력의 신규직원 간 책정한 기본연봉을 비교한 내역을 살펴보면 다음과 같은 사항이 확인되었다.

① 2018년 10월 직급 4급에 경력 13년으로 채용한 A는 [표2]에 따라 기본연봉을 56,392천원으로 책정한데 반해, 2018년 2월에 동일 직급, 동일 경력으로 채용한 신의 기본연봉은 60,000천원으로 3,608천원이 더 많았다.

② 2019년 4월 직급 5급에 경력 8년으로 채용한 B는 [표2]에 따라 기본연봉을 41,624천원으로 책정하였으나, 2018년 10월에 B와 직급, 동일 경력으로 채용한 계의 기본연봉은 50,000천원으로 8,376천원이 더 많았다.

「인사규정시행세칙」 <별표7>에서 경력을 고려하여 기본연봉을 책정한다고 정해져 있음에도 불구하고 신규직원의 채용 직급이 동일하고 경력이 동일한데도 기본연봉을 다르게 책정한 것이다.

그 결과, 사무국장 및 대표이사의 신규직원 임금책정 업무 관리 소홀로 (주)제인스 신규직원 기본연봉 책정의 공정성과 신규직원 기본연봉 간 형평성이 훼손되었다.

【관련부서 의견】

관련부서는 현 보수규정 등에 신규직원 연봉책정의 기준이 되는 연봉산정표가 부재함으로 인해 직원 간 연봉책정의 형평성에 문제가 발생할 수 있음을 인지하고 있고, 그러한 문제 해소를 위해 연봉산정에 대한 구체적인 절차와 방식을 규정에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

(주)제인스에 파견되어 (주)제인스 신규직원의 기본연봉 책정 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의”를 촉구하시기 바랍니다. [주의 : 관련자]